

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6304/2538

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ไทย พัฒนา
จำกัด

นาย ประสาท กิตติเวช

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1135

ใบหุ้นที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์เป็นทรัพย์สินที่มีสภาพเช่นเดียวกับ
สังกมทรัพย์ซึ่งสามารถนำใบหุ้นชนิดและประเภทเดียวกัน ซึ่งมีจำนวนเท่ากันใช้โอน
แทนกันได้ หากจำเป็นต้องเป็นใบหุ้นฉบับเดียวกับที่ซื้อไว้ด้วยไม่ และแม้จะเป็นใบหุ้นที่ซื้อ
มาในวันอื่นภายหลังก็ตาม

คดีสืบเนื่องมาจาก ศาลฎีกาพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน จำนวน 5,664,604.64
บาท แก่โจทก์ โดยหักเงินปันผล 15,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อ
ปีออกเสียก่อน แล้วให้จำเลยชำระดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันในต้นเงิน 4,754,759
บาท ให้โจทก์ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่จำเลยตามฟ้องแย้ง 83,000 บาท พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องแย้ง ให้โจทก์คืนใบหุ้นของบริษัทสห
ยูเนี่ยน จำกัด จำนวน 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท แก่จำเลย ในการบังคับคดี
จำเลยขอให้นำหุ้นของบริษัทต่าง ๆ รวม 6 บริษัทของจำเลย จำนวน 17,000 หุ้นที่
โจทก์ส่งให้กรมบังคับคดีออกขายในตลาดหลักทรัพย์แทนการขายทอดตลาด ศาลชั้น

ต้นอนุญาตขายหุ้นได้เงิน 5,681,121.98 บาท ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเมื่อวันที่29 กันยายน 2530 ให้โจทก์รับเงินจำนวนดังกล่าวไปได้

จำเลยยื่นคำร้องว่า ระหว่างพิจารณาคดีโจทก์ได้ขายหุ้นของจำเลยที่โจทก์เป็นตัวแทนซื้อให้จำเลยอันเป็นมูลเหตุในคดีนี้ไปแล้วภายหลังจากศาลฎีกามีคำพิพากษาโจทก์ส่งใบหุ้นต่อกรมบังคับคดีปรากฏว่าหุ้นที่ส่งเป็นหุ้นที่เพิ่งซื้อใหม่ภายหลังโจทก์ฟ้องคดีแล้วจำเลยจึงหลุดพ้นจากความรับผิดชอบที่จะต้องชำระเงินให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษา ศาลฎีกาหรือรับผิดชอบเป็นเงินค่าดอกเบี้ยเพียง 940,652 บาทนอกจากนี้โจทก์ได้รับเงินปันผลจากหุ้นของจำเลยทุกปีรวมเป็นเงิน1,306,966 บาทจึงต้องนำเงินดังกล่าวไปหักกลบลบหนี้ให้จำเลยเมื่อโจทก์ไม่ปฏิบัติตามจึงต้องชำระดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีในต้นเงินดังกล่าวคิดเป็นเงิน 657,493 บาท จำเลยจะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์น้อยลงหรือไม่ต้องรับผิดชอบเลย

โจทก์คัดค้านว่า หุ้นชนิดเดียวกัน จำนวนเท่ากัน ส่งมอบแทนกันได้ การที่จำเลยยื่นคำร้องขอให้นำหุ้นออกขายในตลาดหลักทรัพย์แทนการขายทอดตลาดเป็นการยอมรับว่าหุ้นดังกล่าวเป็นของจำเลยจำเลยไม่ชำระเงินตามฟ้องจึงต้องชำระดอกเบี้ยตามคำพิพากษาโจทก์รับเงินปันผลเพียง 888,827.99 บาท เมื่อจำเลยไม่ชำระค่าหุ้นโจทก์จึงยึดหน่วงเงินปันผลได้โดยไม่ต้องชำระดอกเบี้ยแก่จำเลยและจำเลยไม่ได้ฟ้องแย้ง ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาของโจทก์ โดยมีมูลหนี้อันเกิดจากการที่โจทก์เป็นตัวแทนซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แก่จำเลยต่อมาจำเลยไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์ขอให้บังคับคดีในชั้นบังคับคดีโจทก์ส่งใบหุ้นของจำเลยที่โจทก์ใช้สิทธิยึดหวงไว้ต่อกรมบังคับคดีปรากฏว่าเป็นหุ้นที่โจทก์เพิ่งซื้อใหม่ภายหลังจากที่โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้แล้ว นอกจากนี้โจทก์ยังได้รับเงินปันผลจากหุ้นของจำเลยดังกล่าวอีกด้วย คดีมีปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการแรกว่าการที่โจทก์ส่งมอบใบหุ้นของจำเลยซึ่งเป็นหุ้นที่ซื้อมาภายหลังให้แก่กรมบังคับคดีในชั้นบังคับคดีจะมีผลทำให้จำเลยหลุดพ้นไม่ต้องรับผิดชอบชำระหนี้ตามคำพิพากษาหรือไม่ เห็นว่า ใบหุ้นที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์เป็นทรัพย์สินที่มีสภาพเช่นเดียวกับสังกมทรัพย์ซึ่งสามารถนำใบหุ้นชนิดและประเภทเดียวกัน ซึ่งมีจำนวนเท่ากันใช้แทนกันได้หาจำเป็นต้องเป็นใบหุ้นฉบับเดียวกันที่ซื้อไว้ด้วยไม่ และแม้จะเป็นใบหุ้นที่ซื้อมาในวันอื่นภายหลังก็ตาม เมื่อได้ความว่าก่อนฟ้องคดีนี้โจทก์ได้ซื้อหุ้นให้แก่จำเลยตามข้อตกลงถูกต้องครบถ้วนแล้วโจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะนำใบหุ้นบริษัทเดียวกันหมายเลขใด ๆ ซึ่งมีจำนวนหุ้นเท่ากันมาโอนให้แก่จำเลยได้ ดังนั้น การที่โจทก์ส่งมอบใบหุ้นพิพาทให้แก่กรมบังคับคดีในการบังคับคดีเอาแก่จำเลยเช่นนี้ถือว่าโจทก์ทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย จำเลยจึงไม่หลุดพ้นจากความรับผิดชอบชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลฎีกา ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ชยันต พันดาวงศ์-สะสม ลีริเจริญสุข-สมพงษ์ สนธิเณร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ